

[기출][2024-1-2]추가징수 처분에 대한 취소소송 제기 시 법원의 일부취소판결 가능성 여부

【문제 1】 甲은 X 주식회사에 근무하던 중 2021. 12. 1. 자녀를 출산하여 2022. 1. 1.부터 12 개월 동안 육아휴직을 하였다. 甲은 2024. 7. 1. 위 휴직기간에 대한 육아유직급여를 Y 지방고용노동청 Z지청장(이하 "A"라고 한다)에게 신청하였으나, A는 2024 7. 15. 甲이 「고용보험법」 제 70 조 제 2 항에서 정한 "육아휴직이 끝난 날 이후 12 개월"이 지나 신청을 하였다는 이유로 그 지급을 거부하였다. 그리고 甲의 배우자 乙은 Y광역시의 경력직 공무원으로서, 2024. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지에 해당하는 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제 15 조에 따른 시간외근무수당을 예산이 부족하다는 이유로 시간외근무시간에 미치지 못하는 금액으로 지급받았다. (50 점)

(물음 2) 甲은 소송의 계속 중에 조정이 성립하여 소를 취하하고 육아휴직급여의 전액을 지급받았다. 이후 甲이 육아휴직기간 중 8 개월 동안 해외에서 체류하여 해당 영유아와 동거하지 아니한 사실(이는 「남녀고용평등과 일· 가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제 14 조에서 정하는 육아휴직 종료 사유이다)이 적발되었다. A는 甲에게 8 개월에 해당하는 육아휴직급여의 반환명령 및 그 100/100 에 해당하는 추가징수를 처분하였다. 甲이 추가징수 처분이 생계를 현저히 곤란하게 하므로 위법하다는 이유로 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하는 경우 법원이 처분의 일부를 취소할 수 있는지를 설명하시오. (20 점)

● 지방공무원법 제 20 조의 2 [행정소송과의 관계]

● 지방공무원 수당 등에 관한 규정 제 15 조 [시간외근무수당]

● 고용보험법 시행규칙 제 105 조 [부정행위에 따른 추가징수 등], 제 119 조 [육아휴직등 급여의 부정행위에 따른 추가징수 등]